



PUTUSAN

Nomor 4967 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KADIMAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Pertiwi, Nomor 51, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saudin Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. SUHARIONO (Suami),**
- 2. SRI ADHIATY (Istri),**
- 3. DAYANA FATIMAH (Istri),**

nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (dahulu di Dusun I, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang);

- 4. ICHWANI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Nomor 36, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah Gultom, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Azzurri, beralamat di Jalan Belat, Gang Mesjid, Nomor 14, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



5. **ELLY ROZALIA, S.H.,** Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang, beralamat kantor di Jalan Medan-Batang Kuis, Nomor 15 B, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
6. **SYAFRIDA YANTI, S.H., M.Kn.,** Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Veteran Pasar VI, Nomor 223/071, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,** berkedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, yang diwakili oleh Drs. Fauzi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puteri Rayhan Natasha Siregar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN c.q. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG c.q. CAMAT BATANG KUIS,** berkedudukan di Jalan Muspika, Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA c.q.**

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DI MEDAN c.q. PEMERINTAH KABUPATEN DELI
SERDANG c.q. CAMAT BATANG KUIS c.q. KEPALA**

DESA BAKARAN BATU, berkedudukan di Jalan Medan -
Batang Kuis, Bakaran Batu, Kecamatan Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang diperbuat di hadapan Elly Rozalia, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang *juncto* Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 November 2010, yang dilegalisasi oleh Camat Batang Kuis, dengan Nomor 593.83/1091/2010, tanggal 12 November 2010, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu serta Camat Batang Kuis, bertalian dengan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Camat Batang Kuis serta Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 478/358/IV/BB/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu dan diketahui oleh Camat Batang Kuis, bertalian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 8 November 2010, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 592.83/08/XI/BB/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Pernyataan, tertanggal November 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 50351/B/XIV/11, tertanggal 15 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b E.S Marpaoeng, berikut lampiran gambar sebidang tanah, yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b Bupati d/p. E.S Marpaoeng;

4. Menyatakan demi hukum sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya objek terperkara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Bakaran Batu, setempat dikenal dengan Dusun I, seluas $\pm 16 \text{ m} \times \pm 32 \text{ m}$ atau seluas $\pm 512 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar ----- $\pm 16 \text{ m}$,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah gang ----- $\pm 32 \text{ m}$,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sugiarto ----- $\pm 16 \text{ m}$,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok ----- $\pm 32 \text{ m}$,adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Bakaran Batu, atas nama Ichwani, yang diterbitkan oleh Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 43, tanggal 25 Agustus 2016, yang diperbuat di hadapan Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 19/2021, tanggal 24 September 2021, yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik objek perkara pada *point* 4 tersebut di atas kepada Penggugat;
9. a. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian berupa keuntungan uang sewa objek perkara secara tunai dan lunas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
atau:
b. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian berupa kompensasi harga objek tanah perkara berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya milik Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

II. Subsidaire:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Tergugat IV:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Tergugat VII:

1. Tentang eksepsi kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Sela Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp.;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 27 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang diperbuat di hadapan Elly Rozalia, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang *juncto* surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 November 2010, yang dilegalisasi oleh Camat Batang Kuis, dengan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593.83/1091/2010, tanggal 12 November 2010, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu serta Camat Batang Kuis, bertalian dengan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Camat Batang Kuis serta Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 478/358/IV/BB/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu dan diketahui oleh Camat Batang Kuis, bertalian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 8 November 2010, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 592.83/08/XI/BB/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Pernyataan tertanggal November 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 50351/B/XIV/11, tertanggal 15 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b E.S Marpaoeng, berikut lampiran gambar sebidang tanah, yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b Bupati d/p. E.S Marpaoeng;

4. Menyatakan demi hukum sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya objek terperkara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Bakaran Batu, setempat dikenal dengan Dusun I, seluas $\pm 16 \text{ m} \times \pm 32 \text{ m}$ atau seluas $\pm 512 \text{ m}^2$, yang batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar : $\pm 16 \text{ m}$,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah gang : $\pm 32 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sugiarto : $\pm 16 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok : $\pm 32 \text{ m}$;

adalah hak milik Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Bakaran Batu, atas nama Ichwani, yang diterbitkan oleh Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 43, tanggal 25 Agustus 2016, yang diperbuat di hadapan Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 19/2021, tanggal 24 September 2021, yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 621/PDT/2023/PT MDN., tanggal 16 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari penasihat hukum Pembanding semula Tergugat IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 September 2023, Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Turut Terbanding VI semula Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp. *juncto* Nomor 621/PDT/2023/PT MDN. *juncto* Akta Nomor 4/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 621/PDT/2023/PT MDN., tanggal 16 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 27 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang diperbuat di hadapan Elly Rozalia, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang *juncto* Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 November 2010, yang dilegalisasi oleh Camat Batang Kuis, dengan Nomor 593.83/1091/2010, tanggal 12 November 2010, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu serta Camat Batang Kuis, bertalian dengan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Camat Batang Kuis serta Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 478/358/IV/BB/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu dan diketahui oleh Camat Batang Kuis, bertalian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 8 November 2010, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 592.83/08/XI/BB/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Pernyataan tertanggal November 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 50351/B/XIV/11, tertanggal 15 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b E.S Marpaoeng, berikut lampiran gambar sebidang tanah, yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b Bupati d/p. E.S Marpaoeng;
4. Menyatakan demi hukum sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya objek terperkara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Bakaran Batu, setempat dikenal dengan Dusun I, seluas $\pm 16 \text{ m} \times \pm 32 \text{ m}$ atau seluas $\pm 512 \text{ m}^2$, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar ----- $\pm 16 \text{ m}$,



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah gang ----- ± 32 m,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sugiarto ----- ± 16 m,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok ----- ± 32 m,
- adalah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Bakaran Batu, atas nama Ichwani, yang diterbitkan oleh Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 43, tanggal 25 Agustus 2016, yang diperbuat di hadapan Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 19/2021, tanggal 24 September 2021, yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
 9. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah;
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Tergugat VII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pokok permasalahan pada dasarnya adalah Penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Jual Beli dengan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT, kemudian Tergugat I menyewa rumah di atas objek sengketa tersebut, tapi selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat VII dan Tergugat VII telah menerbitkan sertifikat hak milik;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT dari pihak Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tindakan Tergugat I yang menjual lagi objek sengketa yang sudah dijual kepada Penggugat kepada Tergugat IV tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KADIMAN SINAGA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 621/PDT/2023/PT MDN., tanggal 16 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 27 September 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KADIMAN SINAGA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 621/PDT/2023/PT MDN., tanggal 16 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Lbp., tanggal 27 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13, tanggal 11 Mei 2011, yang diperbuat di hadapan Elly Rozalia, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang *juncto* Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 10 November 2010, yang dilegalisasi oleh Camat Batang Kuis, dengan Nomor 593.83/1091/2010, tanggal 12 November 2010, bertalian dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu serta Camat Batang Kuis, bertalian dengan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Oktober 2010, yang diketahui oleh Camat Batang Kuis serta Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 478/358/IV/BB/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakaran Batu dan diketahui oleh Camat Batang Kuis, bertalian dengan Berita Acara Pengukuran Tanah, tertanggal 8 November 2010, yang diperbuat oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Nomor 592.83/08/XI/BB/2010, tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Pernyataan tertanggal November 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Bakaran Batu, bertalian dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 50351/B/XIV/11, tertanggal 15 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b E.S Marpaoeng, berikut lampiran gambar sebidang tanah, yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang u.b Bupati d/p. E.S Marpaoeng;

3. Menyatakan demi hukum sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya objek perkara, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Bakaran Batu, setempat dikenal dengan Dusun I, seluas $\pm 16 \text{ m} \times \pm 32 \text{ m}$ atau seluas $\pm 512 \text{ m}^2$, yang batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar : $\pm 16 \text{ m}$,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah gang : $\pm 32 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sugiarto : $\pm 16 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok : $\pm 32 \text{ m}$;adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Bakaran Batu, atas nama Ichwani, yang diterbitkan oleh Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 43, tanggal 25 Agustus 2016, yang diperbuat di hadapan Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum Akta Jual Beli Nomor 19/2021, tanggal 24 September 2021, yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab,
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan
Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4967 K/Pdt/2024